

**Nr. 80 Runderlaß des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei an die Reichsminister. 29.
April 1937**

R 43 II/694, Bl. 115 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

[Mitteilung der zur Veröffentlichung bestimmten Gesetzesbegründungen an den Stellvertreter des Führers]

Der Stellvertreter des Führers hat mit seinem an die Reichsministerien gerichteten Schreiben vom 15. April 1937 – III-Ht – über die Begründung zu Gesetzen die Bitte geäußert, bei jeder Gesetzesvorlage, der eine Begründung beigelegt ist, ihm mitzuteilen, ob eine Veröffentlichung der Begründung beabsichtigt ist². Für den Fall, daß eine Veröffentlichung geplant ist, bittet der Stellvertreter des Führers, bei der Übersendung des kabinettstümmigen Entwurfs ihm auch den endgültigen Wortlaut der für die Veröffentlichung vorgesehenen Begründung noch einmal mitzuteilen. Diese Anregung des Stellvertreters des Führers ist nicht nur beachtenswert, sondern auch für alle Reichsressorts von Bedeutung und Interesse. Der Führer und Reichskanzler hat daher angeordnet³, daß dem Wunsche des Stellvertreters des Führers entsprochen wird. Ich beehre mich hiervon mit der Bitte um Beachtung Kenntnis zu geben⁴.

L[ammers]

¹ Abschrift in: R 2/29814, Bl. 265. Vgl. auch APK I 2, Reg. Nr. 22274.

² R 43 II/694, Bl. 113; R 2/29814, Bl. 264. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11983. Heß hatte seine Bitte dort nur damit motiviert, daß er am Text der zu veröffentlichenden Begründungen „erhebliches Interesse“ habe. Gegenüber dem StSRk erläuterte er: „Ich bin zu dieser Bitte an die Reichsministerien veranlaßt worden aus Anlaß eines Falles, in dem der Wortlaut der Begründung dem Gesetz eine Auslegung gab, die vor der Öffentlichkeit einen falschen und unerwünschten Eindruck erweckte. Die veröffentlichte Begründung war mir aber vor Jahresfrist vorgelegt worden, während das Gesetz erst jetzt verabschiedet wurde und in der Zwischenzeit Änderungen erfahren hatte.“

³ S. Anhang, FV 206*.

⁴ Eine wesentl. Änderung der Gesetzespraxis scheint der RdErl. nicht bewirkt zu haben, weil in aller Regel einer KabVorl. auch bisher schon die Reinfassung der Begründung beigegeben und, wenn das federführende Ressort ihre Veröffentlichung nicht beabsichtigte, dies im Begleitschreiben auch bemerkt war.

Am 2. 9. 1937 forderte der RIM die ORBeh. per RdSchr. generell auf, bei der Abfassung neuer Rechtsvorschriften zu berücksichtigen, „daß die Gesetzessprache keine Geheimsprache ist, die nur von den Behörden verstanden werden kann. Auch die Volksgenossen, die von neuen Maßnahmen betroffen werden, müssen in der Lage sein, neue Vorschriften zu verstehen“. Klarheit und Verständlichkeit seien oberstes Gebot, jede Unübersichtlichkeit beeinträchtige zudem „die Schlagkraft der Verwaltung“. Auch kryptische Verweise auf entlegene Rechtsnormen seien unangebracht, desgleichen müsse die Abänderung nur einzelner Wörter oder Halbsätze, „da sie niemals aus sich heraus verständlich ist, unter allen Umständen unterbleiben“; stattdessen solle gleich der entspr. Paragraph oder das ganze Gesetz in neuer Fassung gebracht werden. R 22/1908, Bl. 1. Eine wahrnehmbare Wirkung für die Praxis der Rechtsetzung zeitigte auch diese Mahnung nicht.

Zitierhinweis

Nr. 80 Runderlaß des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei an die Reichsminister. 29. April 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d080>